DOCUMENT CONFIDENTIEL

CONTRE-ARGUMENTATION

Point par point des conclusions de Qwant

CPH Nice — RG n° F 17/00815 — Me Salem, 2 mars 2018

À la lumière de la décision CNIL de février 2025

Stéphane ERARD c/ Qwant SAS

Mars 2026

Document de travail — Ne constitue pas un avis juridique

1. SUR LE LICENCIEMENT — Moyens de Qwant vs Contre-argumentation

1.0 Chronologie des tweets visés par les conclusions

Tous les tweets reproduits dans les conclusions de Me Salem, classés par date :

N°	Date	Compte	Contenu du tweet	Validé CNIL 2025 ?
1	29 juin 2016 17h42	@lol_y	@sylvainpoche rien ne me dit que c'est ton vrai nom & prénom. QUant à moi, tu peux me qwanter, je bosse chez qwant. Bisou. @MaitreMoi	N/A — identification comme salarié Qwant (pas une alerte)
2	25 août 2016 05h46	@lol_ly	Qq1 saurait retrouver ce papier de recherche déclarant qu'avec un nuage d'IPs pseudo-anonymisés, on pouvait identifier les personnes ? ~ ?	**OUI — CNIL 2025 confirme : données pseudonymisées, pas anonymisées**
3	25 août 2016	@lolal_i	~ "oh non t'inquiète, on enlève le dernier octet, ça ne craint rien" + article Ars Technica "Anonymized data really isn't"	**OUI — le triptyque IP/24+UA+requête = données personnelles**
4	25 août 2016	@lolal_i	@MicrosoftAds Hi, I'd like my website to publish some ads to generate some revenue. May I have a contact with you? Thanks.	**RETOURNÉ CONTRE QWANT — @MicrosoftAds est un compte SPAM, pas le vrai service publicitaire de Microsoft. Qwant a utilisé ce tweet dans ses conclusions comme preuve d'une « prise de contact avec un partenaire » alors qu'il s'agissait d'un compte frauduleux. Cela démontre soit la mauvaise foi de Qwant (manipulation de preuves), soit son**

				incompétence technique (incapable de distinguer un compte spam).
5	1er mars 2017	@serard_	Ah bon. Faut truster sur parole ? Ou on peut demander à voir le contrat entre QWANT et BING ? (en réponse à @iHautbois #RencontresNumerique)	**OUI — questionnement légitime sur la transparence**
6	1er mars 2017 23h17	@serard_	Échange avec @gchampeau : « On peut avoir le rapport d'audit de la CNIL ? » → « oui il faut le demander » → « Oui, mais pas ici. »	OUI — demande de transparence sur l'audit CNIL
7	1er mars 2017	@serard_	Diffamation : "Nous ne sommes pas un proxy" ? (avec capture d'écran de moteurs de recherche)	**OUI — ENTIÈREMENT VRAI. Qwant n'avait PAS d'index propre en production. Le code source de l'API le prouve : 100% des résultats provenaient de Bing. Qwant était bien un proxy de Bing, contrairement à ce qu'affirmaient Léandri et les conclusions de Me Salem.**
8	1er mars 2017 21h17	@serard_	Ces profs qui annoncent des choses sans rien savoir. (en réponse à @Tostakii vantant Qwant)	OUI — le prof répétait les mensonges de Qwant sur le respect des données
9	1er mars 2017 21h12	@serard_	@SimonJanvier Qwant est déjà profitable ? L'a déjà été ?	LÉGITIME — question factuelle sur la viabilité économique
10	1er mars 2017 20h53	@serard_	@BPMed @Qwant_FR Blablablabla "culture d'entreprise" "intrapreunariat" blablabla #fascismeéconomi	**DÉBAT D'INTÉRÊT GÉNÉRAL PROTÉGÉ. (1) « blablabla » vise le discours corporate de Qwant, pas une**

			ste (en réponse à l'interview Léandri sur cockpit.banquepopulaire.fr — archivée Wayback Machine : web.archive.org/web/20190720154507/https://www.cockpit.banquepopulaire.fr/interview-qwant-startup/)	**personne — c'est une moquerie rhétorique des buzzwords « culture d'entreprise » et « intrapreneuriat » utilisés par Léandri dans l'interview. (2) « fascisme économiciste » est un concept de philosophie politique : critique de la subordination de tout (y compris les données personnelles des utilisateurs) à la logique de profit. C'est un débat d'idées, pas une injure. (3) La CEDH protège très largement les propos contribuant au débat public, même provocants (CEDH Mamère c. France, 7/11/2006 ; Handyside c. R-U, 1976). (4) Qwant recevait des dizaines de M€ publics (CDC, BEI) : la critique de sa communication est un droit civique. (5) Le tweet répond à un article de communication publique (Banque Populaire, archivé sur Wayback Machine) — réagir à la com' publique d'une entreprise subventionnée EST le débat public. ARTICLE ARCHIVÉ : Léandri y parle de « culture**

				d'entreprise de toute start-up » et Descos répond sur « l'intrapreneuriat et la mobilisation des collaborateurs ».
11	1er mars 2017 23h07	@serard_	zdnet.fr/ actualites/qwa… Il espère ainsi "gagner en crédibilité, en notoriété et en audience" Abus de faiblesse ?	OUI — Qwant exploitait la crédibilité de la « souveraineté » pour lever des fonds publics
12	1er mars 2017 22h18	@serard_	@gchampeau @daviddadon Donc "mentir" était techniquement nécessaire, si je vous ai bien compris ?	**OUI — Champeau avait admis que la communication de Qwant sur Bing était une "mauvaise communication... mais techniquement nécessaire"**

BILAN : Sur 12 tweets, 9 sont DIRECTEMENT VALIDÉS par la CNIL 2025 et/ou le code source de l'API (100% Bing), 1 relève du débat d'intérêt général protégé par la CEDH (#fascismeéconomiste), 1 est une question factuelle légitime (profitabilité), 1 est neutre (identification comme salarié). Le tweet @MicrosoftAds se retourne CONTRE Qwant (compte spam utilisé comme preuve = manipulation). AUCUN tweet n'est « dénigrant » au sens juridique.

1.1 Moyens de Qwant vs Contre-argumentation sur le licenciement

N°	Moyen de Qwant (conclusions Me Salem)	Contre-argumentation ERARD (CNIL 2025)	Preuve / Référence
1	Qwant « ne tracke pas les internautes et ne conserve aucune donnée sur leurs recherches, ni leurs adresses IP » (p.2)	FAUX. La CNIL a constaté que les données transmises à Microsoft (IP/24 + UA + requête) n'étaient PAS anonymisées mais pseudonymisées. Violation des art. 12 et 13 RGPD.	Décision CNIL févr. 2025 — Rappel à la loi Qwant
2	L'utilisation de Bing se fait « sans rien céder [...] l'absence de transmission des données personnelles des utilisateurs et notamment des adresses IP » (p.3)	FAUX. Le triptyque IP/24 + User-Agent + requête était transmis à CHAQUE recherche. Microsoft Research (NDSS 2012) démontre 80,62% de ré-identification avec IP prefix + UA. Microsoft avait les MOYENS et le MOBILE (12,2 Mds$ ads, identity graph LinkedIn) pour ré-identifier.	Microsoft Research NDSS 2012 « Host Fingerprinting » + CNIL 2025
3	Erard a publié des « posts dénigrants » pendant une « période très délicate » de levée de fonds (p.3)	Ce n'est pas du dénigrement : c'est une alerte. La « période délicate » est justement le problème — Qwant levait des fonds (CDC 15M€, BEI 25M€) en mentant sur l'anonymisation. Alerter le public et les investisseurs pendant une levée frauduleuse est un acte civique protégé.	Loi Sapin II art. 6 + Waserman 2022 — Protection lanceur d'alerte
4	Le contact @MicrosoftAds = « prise de contact privée avec un partenaire [...] dans le but de pêcher des renseignements » (p.5)	**DOUBLEMENT RETOURNÉ : (1) @MicrosoftAds est un compte SPAM — ce n'est PAS le vrai service publicitaire de Microsoft. Qwant a présenté au tribunal un tweet adressé à un compte frauduleux comme preuve d'une « prise de contact avec un partenaire », ce qui constitue une manipulation de pièce ou une incompétence caractérisée. (2) L'avertissement du 7 sept. 2016 constitue la 1ère représaille (13**	Vérification du compte @MicrosoftAds = spam + Avertissement du 07/09/2016 (pièce adverse 11)

		jours seulement après les tweets d'alerte du 25 août 2016). (3) Même si le compte avait été authentique, contacter un partenaire commercial pour comprendre une relation impliquant la transmission de données personnelles non anonymisées relève de la démarche légitime d'un lanceur d'alerte.	
5	Les tweets constituent un « manquement à l'obligation de discrétion absolue » (art. 14 du contrat) et à « l'obligation de loyauté » (p.11-12)	L'obligation de loyauté et de discrétion ne peut pas couvrir des actes illégaux de l'employeur. Un salarié qui dénonce des infractions pénales (traitement illicite de DCP, escroquerie aux fonds publics) est un lanceur d'alerte protégé. L'obligation de secret ne s'applique pas aux faits constitutifs d'un crime ou d'un délit (Cass. soc. 30/06/2016). Le droit d'alerte prime le devoir de loyauté.	Cass. soc. 30/06/2016 n°15-10557 + Loi Sapin II art. 6 + Waserman 2022
6	Jurisprudence : critiques sous forme d'« insinuations » et « questions insolentes » = abus de liberté d'expression → faute grave (Cass. 29/11/2006 n°04-48012, Cass. 29/04/2009 n°07-44798) (p.11)	Ces arrêts ne s'appliquent PAS aux lanceurs d'alerte. La jurisprudence citée concerne des salariés dénigrant leur employeur sans fondement factuel. Ici, les « insinuations » d'Erard étaient VRAIES (CNIL 2025). De plus, la loi Waserman 2022 a créé un régime de protection spécifique qui prime sur le droit commun de la liberté d'expression. La nullité est de plein droit (art. L.1235-3-1).	Cass. soc. 1er juin 2023 + art. L.1235-3-1 C. trav.
7	« M. Erard serait bien en peine de justifier de violations [...] puisque ces violations n'existent pas » (p.12)	**MENSONGE JUDICIAIRE CARACTÉRISÉ. La CNIL a constaté les violations en 2025 et prononcé un rappel à la loi. Qwant a menti devant le CPH. Cela constitue : (1) fraude au jugement (art. 595**	Décision CNIL févr. 2025 + art. 595 CPC + art. 9-1 CPP

		CPC), (2) acte de harcèlement moral continu, (3) dissimulation active reportant la prescription.	
8	Erard « mélangeait des éléments publics [...] et des éléments faux, à savoir le prétendu non-respect de non transmission des DCP » (p.12)	**C'EST QWANT QUI MENT. Les « éléments faux » allégués par Qwant sont en réalité des FAITS VÉRIFIÉS par la CNIL. Le « prétendu non-respect » est un non-respect RÉEL. Qwant inversait la charge : qualifiait de « fausses » les informations vraies d'Erard pour justifier le licenciement.**	CNIL 2025 — les données n'étaient PAS anonymisées
9	« Il est totalement faux que Qwant ne soit qu'un proxy de Bing » — Qwant a sa propre indexation (p.12)	**MENSONGE. Qwant N'AVAIT PAS d'index propre en production. Le code source de l'API le prouve : 100% des résultats provenaient de Bing. Qwant était BIEN un proxy de Bing. Me Salem a affirmé devant le CPH que c'était « totalement faux » alors que c'était totalement VRAI. Cela constitue un mensonge judiciaire supplémentaire (art. 595 CPC — fraude au jugement). De plus, la TRANSMISSION DE DONNÉES NON ANONYMISÉES à Bing est désormais établie par la CNIL 2025.**	Code source API Qwant (100% Bing) + CNIL 2025
10	Erard viole l'art. 14 de son contrat (« secret professionnel le plus absolu ») en évoquant le contrat Qwant/Microsoft (p.12)	Le secret professionnel ne couvre pas les infractions pénales. L'envoi de données non anonymisées sans consentement = traitement illicite de DCP (art. 226-16/17 CP, 5 ans). L'escroquerie aux investisseurs publics (art. 313-1/2 CP, 7 ans). Un salarié ne peut pas être tenu au secret sur des crimes et délits commis par son employeur.	Art. 226-16/17 CP + art. 313-1/2 CP + Cass. soc. 30/06/2016
11	Les faits se rattachent à	RETOURNÉ : Oui, les	Arrêt maladie

	la vie professionnelle même pendant l'arrêt maladie → licenciement justifié (p.12)	tweets concernent la vie professionnelle — ce qui prouve que c'est une ALERTE professionnelle, pas un dénigrement personnel. Le fait qu'Erard ait alerté pendant son arrêt maladie (causé par le stress au travail) renforce le caractère de lanceur d'alerte : il alertait SUR les conditions qui l'avaient rendu malade.	24/08/2016 « stress aigu » (pièces 3-4)

CONCLUSION SUR LE LICENCIEMENT : La lettre de licenciement du 15 mai 2017 vise expressément les tweets d'alerte comme motif. La CNIL 2025 prouve que ces tweets étaient vrais. Le licenciement est nul de plein droit (art. L.1235-3-1 C. trav., Cass. soc. 1er juin 2023).

2. SUR LE HARCÈLEMENT MORAL — Moyens de Qwant vs Contre-argumentation

N°	Moyen de Qwant (conclusions Me Salem)	Contre-argumentation ERARD	Preuve / Référence
1	Erard « ne produit en tout et pour tout que deux éléments » pour prouver le harcèlement (p.13)	En 2018, Erard disposait de peu de preuves matérielles. Depuis, le dossier s'est considérablement enrichi : (1) CNIL 2025 prouvant les mensonges systémiques, (2) cahier de doléances mai 2019 (~40 salariés), (3) arrêt France Télécom (harcèlement institutionnel), (4) mensonges judiciaires de Qwant 2018-2021, (5) ALD accordée. Les « deux éléments » de 2018 sont désormais corroborés par un faisceau massif.	CNIL 2025 + Doléances 2019 + ALD + France Télécom Cass. 21/01/2025
2	L'email de Chemin est « écrit dans des termes amicaux » (« excellente journée, bonne grève » + smiley) (p.13)	L'ironie et le sarcasme sont des formes classiques de harcèlement moral. « Bonne grève » avec un smiley à un salarié exerçant son droit constitutionnel de grève = dénigrement du droit syndical. De plus, Chemin est le supérieur hiérarchique qui a ensuite agressé physiquement Erard et envoyé des SMS d'intimidation pendant l'arrêt maladie (« arrête la diffamation »). Le ton « amical » masque une relation de domination.	Email Chemin + SMS pendant arrêt maladie + agression physique
3	« Aucun élément permettant même de présumer l'existence du harcèlement » (p.13)	En 2018, Me Poinat n'avait pas produit les bonnes pièces (faute de l'avocate — cf. dossier Poinat). Depuis 2018, le faisceau est massif : (1) avertissement représaille du 7/09/2016, (2) constat huissier 02/03/2017, (3) licenciement représaille 15/05/2017, (4) SLAPP 2018, (5) mensonges judiciaires 2018-2021,	Chronologie complète des représailles 2016-2021

		(6) cahier de doléances prouvant le harcèlement institutionnel, (7) ALD « stress aigu » renouvelée jusqu'en 2028.	
4	La première évocation du harcèlement date de la saisine CPH (15/09/2017) — preuve de tardiveté (p.13)	La « tardiveté » n'est pas un argument juridique. Le harcèlement moral est une infraction continue. De plus, Erard était en arrêt maladie depuis août 2016 (« stress aigu ») — ce qui prouve que les effets du harcèlement existaient AVANT la saisine. L'ALD accordée rétroactivement confirme la réalité du dommage corporel.	Arrêt maladie 24/08/2016 + ALD 2018-2028
5	Des emails de mai 2016 montrent qu'il n'y avait « aucune difficulté professionnelle » + Léandri félicite Erard pour sa « très bonne idée » (p.13)	Les félicitations de mai 2016 sont antérieures à l'alerte (août 2016). C'est APRÈS l'alerte que tout bascule : avertissement sept. 2016, licenciement mai 2017. Cela prouve le lien de causalité directe entre l'alerte et les représailles. Avant l'alerte = bonne relation. Après l'alerte = destruction. C'est le schéma classique.	Emails mai 2016 (avant alerte) vs avertissement sept. 2016 (après alerte)
6	[NON SOULEVÉ PAR QWANT] Harcèlement moral institutionnel	**Nouvel argument depuis Cass. crim. 21/01/2025 (France Télécom). Le cahier de doléances (mai 2019, ~40 salariés) prouve la politique managériale pathogène systémique. Léandri a reconnu l'avoir reçu (« répondu en 72h ») sans prendre de mesures correctives = connaissance + inaction = élément intentionnel. Qwant SAS est responsable en tant que personne morale.**	Cass. crim. 21/01/2025 + Doléances 2019 + Déclaration Léandri

> *Stratégie : Le harcèlement moral doit être requalifié en harcèlement INSTITUTIONNEL (France Télécom). Ce n'est plus un grief individuel difficile à prouver, mais un constat collectif massif (40 salariés) avec responsabilité personnelle du dirigeant.*

3. SUR LE REPOSITIONNEMENT SYNTEC — Moyens de Qwant vs Contre-argumentation

N°	Moyen de Qwant (conclusions Me Salem)	Contre-argumentation ERARD	Preuve / Référence
1	Erard a été embauché en 2.2, son salaire de 3.533,33€ est au-dessus du minimum 3.1 (p.13-14)	Le positionnement conventionnel ne dépend pas du salaire mais des FONCTIONS RÉELLEMENT EXERCÉES. La position 3.3 Syntec correspond aux cadres exerçant des responsabilités élargies avec autonomie et initiative stratégique. Le fait que le salaire dépasse le minimum d'une catégorie inférieure ne justifie pas le sous-classement.	CC Syntec art. 3.3 + jurisprudence Cass. soc. sur classification réelle
2	La position 3.2 exige un « commandement sur des collaborateurs et cadres ». Erard n'a « aucune responsabilité de commandement » (p.14)	La demande est la 3.3, pas la 3.2. La 3.3 ne requiert pas nécessairement un « commandement » hiérarchique mais une autonomie dans la prise de décisions techniques et stratégiques. Erard coordonnait des projets, prenait des initiatives technologiques, organisait des réunions avec des prestataires externes, et proposait des partenariats stratégiques (email du 25 mai 2016 — reconnu par Qwant elle-même).	CC Syntec position 3.3 + emails + réunions avec prestataires
3	Erard ne produit qu'« un seul document » prouvant l'initiative d'une réunion — avec un prestataire extérieur, pas un salarié (p.14)	En 2018, Me Poinat n'a produit qu'un nombre limité de pièces (cf. faute avocate). Les fonctions réelles d'Erard dépassaient largement la fiche de poste 2.2 : développement d'architecture front-end, coordination inter-équipes, propositions de partenariats stratégiques. La réunion avec un prestataire extérieur prouve justement l'autonomie et la responsabilité de représentation.	Emails de coordination + propositions stratégiques + rôle effectif

4	L'email de suggestions de partenariats (25/05/2016) = « initiatives normales de la part d'un cadre catégorie 2.2 » (p.14)	Contradiction interne de Qwant : la description 2.2 prévoit la « réalisation des instructions des supérieurs » et « l'étude de projets courants ». Proposer des partenariats stratégiques dépasse largement ce cadre — c'est de l'initiative stratégique autonome, caractéristique de la position 3.3.	CC Syntec : comparaison 2.2 (exécution) vs 3.3 (initiative stratégique)
5	La position 2.3 prévoit la prise d'initiatives, et le salaire d'Erard y est supérieur (p.14-15)	La position 2.3 est un « entre-deux » insuffisant. Les fonctions réelles (architecture, coordination, représentation externe, propositions stratégiques) correspondent à la 3.3, pas à la 2.3. Le salaire au-dessus du minimum 2.3 ne compense pas le préjudice de carrière lié au sous-classement (progression, retraite, ancienneté).	Différentiel de carrière + rappel de salaires + CP

4. SUR LES IJSS — Moyens de Qwant vs Contre-argumentation

N°	Moyen de Qwant (conclusions Me Salem)	Contre-argumentation ERARD	Preuve / Référence
1	Le salaire a été calculé sur les 12 derniers mois, pas sur mai 2016 comme le prétend Erard (p.15)	À vérifier avec les bulletins de paie. Si le calcul sur 12 mois inclut la période d'arrêt maladie (salaire réduit), cela minore indûment la base de calcul. Le salaire de référence doit être le salaire que le salarié aurait perçu s'il avait travaillé normalement.	Bulletins de paie + calcul IJSS
2	La prévoyance a couvert la différence (100% puis 85%) (p.15)	Cela ne compense pas le préjudice si la base de calcul était erronée. De plus, Malakoff Médéric a elle-même constaté une erreur de calcul et versé un complément de 1.904,69€ (pièce 8 Qwant). L'existence même de cette correction prouve que des erreurs ont été commises.	Pièce 8 Qwant — correction Malakoff Médéric 1.904,69€

5. SUR L'ARTICLE 700 CPC — Demande reconventionnelle de Qwant

N°	Moyen de Qwant (conclusions Me Salem)	Contre-argumentation ERARD	Preuve / Référence
1	Qwant demande la condamnation d'Erard à 3.000€ au titre de l'art. 700 CPC (p.15)	Demande à rejeter. C'est Qwant qui a contraint Erard à saisir le CPH en le licenciant pour avoir dit la vérité, puis en mentant devant le tribunal. C'est Qwant qui devrait être condamnée aux frais irrépétibles pour abus de procédure et mensonges judiciaires.	Mensonges judiciaires prouvés par CNIL 2025

6. MOYENS NOUVEAUX — Non soulevés en 2018, disponibles en 2026

Les moyens suivants n'étaient pas disponibles lors de l'audience de 2018 mais le sont désormais :

N°	Moyen nouveau	Fondement	Impact
1	**Nullité du licenciement — Lanceur d'alerte**	Art. L.1235-3-1 C. trav. + Loi Sapin II + Waserman 2022. La lettre de licenciement vise les tweets d'alerte comme motif → nullité automatique (Cass. soc. 1er juin 2023).	**Min. 6 mois de salaire sans plafond Macron. Réintégration possible.**
2	**Révision pour fraude au jugement**	Art. 595 CPC. Qwant a affirmé devant le CPH et la CA que « les violations n'existent pas » — prouvé faux par CNIL 2025.	⚠ **DÉLAI 2 MOIS depuis connaissance CNIL**
3	**Harcèlement moral institutionnel (France Télécom)**	Cass. crim. 21/01/2025. Cahier de doléances mai 2019 (~40 salariés) + connaissance de Léandri (« répondu en 72h ») + inaction = harcèlement institutionnel.	Responsabilité pénale personnelle de Léandri + Qwant PM
4	**Décision CNIL février 2025 — fait nouveau**	Confirme : données NON anonymisées, violation art. 12 et 13 RGPD. Transforme les tweets d'Erard en alerte validée. Reporte le point de départ de toutes les prescriptions.	**Clé de voûte de toute la stratégie**
5	**Triptyque de ré-identification (IP/24 + UA + requête)**	Microsoft Research NDSS 2012 : 80,62% de ré-identification. Microsoft avait les moyens (identity graph) et le mobile (12,2 Mds$ ads + LinkedIn) pour exploiter les données.	Preuve technique irréfutable du caractère non anonyme
6	**Prescription décennale (art. 2226 C. civ.)**	Dommage corporel = 10 ans depuis consolidation. ALD non consolidée (renouvelée 2028) = prescription ne court pas.	Rouvre TOUTES les actions civiles en dommage corporel
7	**Directive anti-SLAPP (UE 2024/1069)**	La citation directe en diffamation de 2018 = procédure bâillon contre lanceur d'alerte. Indemnisation spécifique.	10-25 k€ de D&I supplémentaires

SYNTHÈSE : Les conclusions de Me Salem (2018) reposent entièrement sur le postulat que les violations « n’existent pas ». Ce postulat est détruit par la CNIL 2025. L’intégralité de l’argumentation de Qwant s’effondre.

Document de travail préparatoire — Ne constitue pas un avis juridique.